I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid

RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2026, de la Delegación Territorial de Valladolid, por la que se hace público el informe de impacto ambiental del proyecto de modificación de las características de varias concesiones de aguas subterráneas para su agrupación en una única concesión, en el término municipal de Pozal de Gallinas (Valladolid), promovido por la «Comunidad de Regantes Hnos. García Rodríguez». Expte.: EIAS/VA/2025/102.

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, en relación con lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 52.2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, es el órgano competente para dictar informe de impacto ambiental.

El proyecto de referencia se somete al procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada en aplicación de lo dispuesto en el artículo 7.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, al estar incluido en su Anexo II, concretamente en el Grupo 1, apartado c) «Proyectos de transformación, modificación o consolidación de regadíos de 10 o más hectáreas; así como los comprendidos entre 1 ha y 10 ha que cumplan alguno de los criterios generales, o que ocupen cauces o humedales permanentes o estacionales representados en el mapa del Instituto Geográfico Nacional (IGN) a escala 1:25.000, o se desarrollen en zonas con niveles de erosión hídrica >10 t/ha*año (inventario Nacional de Erosión de Suelos, INES).

Conforme establece el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental el órgano ambiental formulará el informe de impacto ambiental, que podrá determinar de forma motivada, de acuerdo con los criterios del anexo III, si dicho proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria o, por el contrario, no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el correspondiente informe de impacto ambiental.

1. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El objeto del proyecto es la modificación de las características de tres concesiones de agua actuales: aprovechamiento MC/CP-379/2016-VA con titularidad «Comunidad de regantes Hermanos García Rodríguez», aprovechamiento CP-2360/2016-VA con titularidad «Comunidad de regantes García Rodríguez» y el aprovechamiento CP-195/2016-VA con titularidad «Comunidad de regantes García Domínguez».

Tras la realización de la concentración parcelaria de la zona de Pozal de Gallinas II, los promotores solicitan la modificación de las tres concesiones existentes de aguas subterráneas, agrupándolas en una única concesión, y reflejando la actualización de la superficie de riego y tipos de cultivo.

Se solicita que la concesión resultante se otorgue a favor de la «Comunidad de regantes Hermanos García Rodríguez».

No será necesaria la ejecución de nuevas tomas ni la ejecución de nuevas obras. Se mantendrán los sondeos existentes asociados a los tres aprovechamientos referidos.

Las aguas se destinarán a riego de cultivos leñosos (viñedo y pistacho) y herbáceos, con una superficie de riego anual de 118,4893 ha, siendo 112,6545 ha/año de leñosos y 5,8348 ha/año de herbáceos en rotación de cultivos sobre un perímetro de 29,5516 ha.

Hay tres parcelas que coinciden parcialmente con terrenos de la ZEC «Humedales de los Arenales», las cuales se excluirán de la zona de ampliación de riego:

– Parcela 7 del polígono 303: 5.372 m^2.

– Parcela 8 del polígono 303: 1.703 m^2.

– Parcela 25 del polígono 304: 2.911 m^2.

La superficie de riego resultante tras la modificación de características será la siguiente:

CAPTACIÓN	*Polígono*	*Parcela*	*Superficie catastral (ha)*	*Superficie riego anual (ha)*	*Superficie de riego (ha)*	*Zona ZEC*
Toma 1 (MC/ CP379/2016-VA (ALBERCA-INY))	303	7	8,6743	Viñedo: 5,2429 Herbáceo: 2,5904	7,8333	0,5372
		8	2,7222	Viñedo: 2,5519	2,5519	0,1703
		9	12,2863	Herbáceo: 12,2863	12,2863	
		11	7,1477	Viñedo: 7,1477		
		13	8,3101	Viñedo: 7,5183 Herbáceo:0,7918	8,3101	
Total toma 1 (ha)			39,1406	Viñedo: 22,4608 Herbáceo: 15,6885	38,1293	0,1075
Toma 2 CP-2360/2016VA (ALBERCA-INY)	303	42	6,5996	Viñedo: 6,5996	6,5996	
		60	17,2955	Viñedo: 17,2955	17,2955	
		62	4,1284	Viñedo: 4,1284	4,1284	
		69	3,3828	Viñedo: 3,3828	3,3828	
		70	5,1418	Viñedo: 5,1418	5,1418	
		71	2,1373	Pistacho: 2,1373	2,1373	
		74	1,6127	Viñedo: 1,6127	1,6127	
		93	1,7079	Viñedo: 1,7079	1,7079	
Total toma 2 (ha)			42,006	Viñedo: 39,8687 Pistacho: 2,1373	42,006	

CAPTACIÓN	Polígono	Parcela	Superficie catastral (ha)	Superficie riego anual (ha)	Superficie de riego (ha)	Zona ZEC
Toma 3 CP-195/2016-VA (ALBERCA-INY)	304	25	46,5091	Viñedo: 31,3341 Pistacho: 1,0008 Herbáceo: 13,8831	46,218	0,2911
		48	11,0760	Viñedo: 5,4426 Pistacho: 5,6334	11,076	
		63	4,7787	Viñedo: 4,7787	4,7787	
Total toma 3 (ha)			62,3638	Viñedo: 41,5554 Pistacho: 6,6342 Herbáceo: 13,8831	62,0727	0,2911
TOTAL (ha)			143,5104	Viñedo: 103,8849 Pistacho: 8,7715 Herbáceo: 29,5516	142,208	0,9986

Las características de las captaciones a emplear en la concesión resultante:

CAPTACIÓN	COOR. UTM	PROFUNDIDAD DIÁMETRO POTENCIA BOMBA	VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m^3)	CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO (l/s)	CAUDAL MEDIO EQUIVALENTE (l/s)
Toma 1	346.076, 4.574.545	170 m 300 mm 70 CV	Herbáceos: 34.121,64 Leñosos: 19.700,95	Herbáceos: 7,82 Leñosos: 7,41	Herbáceos: 2,19 Leñosos: 1,90
Toma 2	344.261, 4.574.723	160 m 300 mm 60 CV	Leñosos: 36.847,66	Leñosos: 13,86	Leñosos: 3,55
Toma 3	345.031, 4.576.790	150 m 300 mm 100 CV	Herbáceos: 34.121,64 Leñosos: 42.271,92	Herbáceos: 7,82 Leñosos: 15,90	Herbáceos: 2,19 Leñosos: 4,08
TOTAL			132.942,17 m^3/año (herbáceos: 34.121,64 m^3 y leñosos: 98.820,53 m^3)	44,99 l/s (herbáceos: 7,82 l/s y leñosos: 37,17 l/s)	11,72 l/s (herbáceos: 2,19 l/s y leñosos: 9,53 l/s)

El riego de las parcelas de los cultivos leñosos (viñedo y pistacho) se realizará por goteo y el de cultivos herbáceos por riego directo. Se proyecta la instalación de un pívot para el riego de herbáceos en las parcelas 7 y 9 del polígono 303, mediante la captación n.º 1.

Todas las obras de captación para abastecimiento de riego están ejecutadas y se encuentran en funcionamiento. Las acciones son las derivadas del funcionamiento de la captación de las aguas subterráneas:

– Funcionamiento del equipo de bombeo.

– Explotación del aprovechamiento.

– Perímetro de protección.

2. DOCUMENTO AMBIENTAL.

La documentación aportada consiste en el Documento para evaluación ambiental simplificada, firmado en marzo de 2026. En él se estudian tres alternativas para adaptar y ampliar la superficie regada tras la concentración parcelaria de Pozal de Gallinas. La comparación se realiza atendiendo a criterios técnicos, económicos y ambientales.

Alternativa 0: mantenimiento de la situación actual. Esta alternativa supone no ejecutar la ampliación ni modificar las condiciones actuales del regadío, manteniendo la situación previa. Sin embargo, el documento considera que esta alternativa no resulta adecuada, ya que la concentración parcelaria realizada en Pozal de Gallinas ha modificado la configuración y superficie de las parcelas, por lo que es necesario actualizar las características de las concesiones y adaptar el regadío a la nueva realidad parcelaria.

Alternativa 1: ampliación del regadío en las parcelas propuestas. .Es la alternativa seleccionada. Consiste en ampliar la superficie de riego desde aproximadamente 89,84 ha hasta 118,4893 ha, adaptando la explotación a las nuevas superficies derivadas de la concentración parcelaria. La superficie anual resultante comprende 112,6545 ha de cultivos leñosos y 5,8348 ha de herbáceos, estos últimos en rotación sobre un perímetro de 29,5516 ha.

Un aspecto especialmente importante es que la ampliación propuesta no implica incrementar el volumen máximo anual de agua actualmente concedido. Se mantiene un volumen total de 132.942,17 m³/año, correspondiente a la suma de las tres concesiones existentes que se pretende agrupar. Tampoco es necesaria la ejecución de nuevos sondeos, ya que se mantienen las tres captaciones actualmente existentes.

Alternativa 2: ampliación en otras parcelas. La tercera posibilidad consiste en efectuar la ampliación de la superficie regable en parcelas diferentes y más alejadas de las captaciones existentes.

La Alternativa 1 se considera la solución más favorable, al conseguir un equilibrio entre la viabilidad técnica, económica y ambiental. Permite adaptar el aprovechamiento de aguas a la nueva estructura de las parcelas resultante de la concentración parcelaria, incrementar la superficie anual de riego hasta 118,4893 ha y aprovechar las captaciones e instalaciones existentes, sin aumentar el volumen máximo anual concedido de 132.942,17 m³/año y sin ejecutar nuevos sondeos. Desde el punto de vista ambiental, la selección también resulta favorable porque las superficies correspondientes a la ZEC «Humedales de los Arenales» quedan excluidas de la ampliación del regadío.

3. TRAMITACIÓN Y CONSULTAS REALIZADAS.

3.1. Inicio del procedimiento. Con fecha 17 de febrero de 2025 tiene entrada en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada, junto con el documento ambiental relativo al proyecto de modificación de la concesión de aguas subterráneas en el término municipal de Pozal de Gallinas (Valladolid), promovido por la Comunidad de regantes Hermanos García Rodrígez, conforme al artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

3.2. Consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. De acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, con fecha 23 de febrero de 2026, se procedió, por parte del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid a la apertura del trámite de consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. La relación de los organismos consultados, así como los informes recibidos de forma previa a la redacción del presente informe, se refleja en la siguiente tabla:

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS AFECTADAS Y PERSONAS INTERESADAS	*EMISIÓN DE INFORME*
Confederación Hidrográfica del Duero	Sí
Sección de Protección Civil de la Delegación Territorial en Valladolid	SÍ
Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Valladolid	Sí
Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Valladolid	Sí
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid (Área de Medio Natural)	Sí
Diputación Provincial de Valladolid	Si
Ayuntamiento de POZAL DE GALLINAS	No
Ecologistas en Acción	No

La Confederación Hidrográfica del Duero, informa que parte de la superficie de riego se encuentra situada en la zona de policía del arroyo de la Vega y de un cauce innominado, estableciéndose una serie de condicionantes que se incorporan al condicionado del presente informe de impacto ambiental.

El Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Valladolid indica que estudiada la documentación remitida se observa que no se van a realizar nuevas obras En consecuencia, no se prevén efectos negativos sobre el Patrimonio Arqueológico.

El Área de Medio Natural del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, Una vez estudiada la versión del proyecto presentada, se constata la no coincidencia territorial ni de afecciones indirectas con:

- Espacios naturales protegidos.
- Planes de especies protegidas.
- Zonas húmedas de interés especial
- Árboles notables.
- Montes protectores.
- Zonas naturales de esparcimiento.
- Otras figuras de protección: Reservas naturales fluviales / Reservas de la biosfera / Geoparques mundiales / Áreas Ramsar / Otras.
- Propuestas de lugares geológicos o paleontológicos de interés especial.
- Propuestas de microrreservas de flora.
- Flora protegida.
- Paisaje.

El proyecto sí presenta colindancia territorial con:

- Afección a espacios protegidos Red Natura 2000. ZEC Humedales de los Arenales (ES4180147).
- Afección a montes de utilidad pública. Tres pinares de pino piñonero (Pinus pinea).
- Afección a vía pecuarias. Cordel de Valles Miguel.

Una vez descritas las afecciones e impactos residuales asociados a la versión del proyecto evaluada, se informa que la viabilidad ambiental del proyecto se condiciona al cumplimiento de todas las medidas ambientales contenidas en el presente informe, así como las medidas preventivas y correctoras recogidas en el estudio de impacto ambiental en los aspectos que no resulten contradictorios con las recogidas en el presente informe, prevaleciendo, en su caso, las recogidas en este informe.

La Diputación Provincial de Valladolid emite informe en el que señala que no tiene competencias específicas en las materias relacionadas con el proyecto evaluado.

Protección Civil emite informe donde consultada la información a nivel de municipio disponible en la Sección de Protección Civil de la de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, indica riesgos y peligros en el TM de Pozal de Gallinas.

Riesgo de Inundaciones. BAJO

Riesgo de Incendios Forestales: • Índice de Riesgo Local: BAJO • Índice de Peligrosidad: BAJO De acuerdo con la Orden MAV/798/2023, en esta Comarca Forestal el Riesgo Potencial es: • Índice de Riesgo Potencial: MUY ALTO

Riesgo por carretera: No ha sido delimitado • Riesgo por ferrocarril: No ha sido delimitado

Riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan Sustancias Peligrosas. No se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la Directiva Seveso.

Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Valladolid indica que no se prevén actuaciones destacables en esta zona que pudieran interferir en el proyecto.

4. ANÁLISIS DEL PROYECTO SEGÚN LOS CRITERIOS DEL ANEXO III.

El pronunciamiento se justificará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 47.2, recogidos en el Anexo III, de la Ley 21/ 2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que se analizan a continuación:

4.1. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.

Dimensiones y diseño del conjunto del proyecto. El proyecto no contempla la ejecución de nuevas captaciones ni infraestructuras permanentes, basándose en la utilización de sondeos existente. La actuación consiste exclusivamente en la modificación de la concesión para permitir la rotación de cultivos de regadío en una superficie superior, manteniendo invariable el volumen de agua de la concesión y un mínimo aumento de la superficie anual a regar.

Acumulación con otros proyectos existentes y/o aprobados. La actuación se desarrolla en una zona agrícola con aprovechamientos de riego ya existentes, con un pequeño incremento de la superficie regada simultáneamente y el mismo volumen de extracción autorizado. Por tanto, no se prevén efectos acumulativos significativos adicionales respecto a los ya existentes en el entorno.

Utilización de recursos naturales. El principal recurso natural utilizado es el agua subterránea procedente de la masa de agua subterránea «Los Arenales Tierras de Medina y La Moraña 400047». lo no que supone presión sobre el recurso hídrico.

Generación de residuos. La modificación no requiere obras de construcción relevantes ni la apertura de nuevos sondeos, por lo que no se prevé generación significativa de residuos, emisiones, vertidos, ruidos o vibraciones. Las únicas infraestructuras móviles son las tuberías de riego que se instalan y retiran cada campaña agrícola.

Contaminación y otras perturbaciones. No se prevé que las diferentes acciones planteadas generen un aumento significativo de los niveles de contaminación, si se cumplen las medidas protectoras y correctoras previstas en el documento ambiental y en el presente informe de impacto ambiental.

Riesgos de accidentes graves y/o catástrofes. Se considera que la ejecución del proyecto y su puesta en marcha no van a generar un especial riesgo de accidentes de carácter ambiental, ni supondrá un riesgo añadido de incendio siempre y cuando se cumplan las condiciones expuestas en el presente informe de impacto ambiental y en el documento ambiental.

Riesgos para la salud humana. El proyecto analiza directamente los posibles riesgos para la población y concluye que no se prevén afecciones significativas a la salud humana, ni en la fase de obra ni en la fase de explotación, siempre y cuando se cumpla con toda la normativa relativa a este tipo de proyectos, se cumplan las medidas preventivas y correctoras, y se lleve a cabo la vigilancia ambiental propuesta en el proyecto.

UBICACIÓN DEL PROYECTO.

Uso presente y aprobado del suelo. La actuación se desarrolla sobre parcelas agrícolas actualmente destinadas a cultivos de secano y regadío, en un entorno fuertemente antropizado y transformado por la actividad agraria.

Abundancia relativa, la disponibilidad, la calidad y la capacidad regenerativa de los recursos naturales de la zona y su subsuelo (incluidos el suelo, la tierra, el agua y la biodiversidad). Considerando la abundancia relativa, la disponibilidad, la calidad y la capacidad regenerativa de los recursos naturales de la zona y su subsuelo, la superficie de suelo ocupada, su uso actual y el aprovechamiento que se pretende, se estima que la ubicación presenta escasa sensibilidad ambiental.

Capacidad de absorción del medio natural. La capacidad de absorción del medio natural es alta, ya que las actividades descritas en el proyecto se van a desarrollar en suelo rústico con uso agrícola, en el que los valores naturales del medio ya se han visto transformados. En consecuencia, se concluye que el presente proyecto, en la versión evaluada, no tendrá afecciones a dichas figuras de protección o valores naturales.

4.2. CARACTERÍSTICAS DEL POTENCIAL IMPACTO.

Magnitud y alcance espacial del impacto. Los efectos potenciales se circunscriben fundamentalmente al uso del recurso hídrico subterráneo y al mantenimiento de la actividad agrícola de regadío. No se producen nuevas ocupaciones de suelo ni transformaciones físicas relevantes del territorio,

Naturaleza del impacto. Los impactos identificados son principalmente compatibles y de baja intensidad. El efecto más relevante corresponde al aprovechamiento de aguas subterráneas, si bien no se aumenta el volumen extraído respecto a la situación previamente autorizada .

Carácter transfronterizo del impacto. Por la situación geográfica de la actuación que se pretende, el impacto no presenta carácter transfronterizo.

Intensidad y complejidad del impacto. Los posibles efectos son temporales y reversibles, asociados al periodo de explotación agrícola anual. La retirada de las conducciones móviles al finalizar cada campaña facilita la recuperación inmediata de las condiciones previas

Probabilidad del impacto. La probabilidad de aparición de impactos significativos se considera baja, ya que el proyecto se desarrolla sobre terrenos agrícolas existentes, empleando captaciones autorizadas.

Inicio previsto y duración, frecuencia y reversibilidad del impacto. El impacto del proyecto tiene una duración permanente hasta que se produzca el cese de las actividades realizadas.

Acumulación del impacto con los impactos de otros proyectos existentes y/o aprobados. No existe acumulación de proyectos de regadío en la zona.

Posibilidad de reducir el impacto de manera eficaz. En el documento ambiental presentado se recogen medidas que permiten reducir, prevenir y corregir los efectos adversos causados por el proyecto, así como las medidas que se establecen en el presente informe de impacto ambiental.

5. INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL.

Por todo ello, considerado adecuadamente tramitado el expediente y de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas y siguiendo los criterios del Anexo III de la citada Ley, la propuesta de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Valladolid es:

Determinar que el «Proyecto "Modificación de características de varias concesiones de aguas subterráneas para su agrupación en una única concesión", en el término municipal de Pozal de Gallinas (Valladolid), promovido por Comunidad de Regantes Hnos Garcia Rodríguez, no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el presente informe de impacto ambiental, por los motivos que se justifican en el mismo, siempre y cuando se cumplan las condiciones que se recogen a continuación, y sin perjuicio del cumplimiento de la normativa urbanística y sectorial vigentes u otras normas que pudieran impedir o condicionar su realización.

5.1. Medidas protectoras. Se deberán cumplir las medidas protectoras y correctoras que se indican a continuación, además de las que se incluyen en el documento ambiental aportado, de marzo de 2026, en lo que no contradigan al presente informe de impacto ambiental:

a) Autorizaciones previas. Con carácter previo a la ejecución del proyecto deberá obtenerse la correspondiente autorización para la modificación de la actual concesión de aguas subterráneas.

En cualquier caso, con carácter previo a la realización de cualquier obra o actuación que pueda afectar al dominio público hidráulico y/o zona de policía, deberá obtenerse la correspondiente autorización por parte del Organismo de cuenca.

b) Accesos: El acceso a las parcelas objeto de la modificación de concesión se realiza a través de la red existente Para acceder a las parcelas se utilizarán los caminos existentes.

c) Instalaciones. La localización de las zonas para el estacionamiento de las instalaciones necesarias para la instalación del regadío se situarán dentro una zona previamente delimitada. De manera general, en su conjunto se ubicarán fuera del ámbito de cauces o cualquier otra área identificada con alguna figura de protección, terrenos de vía pecuaria, terrenos de monte, tenga o no arbolado y otras zonas sensibles.

Las tuberías de riego entre parcelas ajustarán su trazado a los caminos existentes.

En la utilización de las aguas para el riego se deberán mantener en perfecto estado y adecuadamente dirigidos y regulados los sensores y mecanismos empleados, de manera que no se produzcan encharcamientos temporales o el riego directo de los terrenos de las parcelas colindantes.

d) Gestión de residuos. En general, la producción, almacenamiento y gestión de los residuos será la adecuada para cada tipo, debiéndose cumplir en todo momento lo establecido en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, y resto de normativa de desarrollo.

En todo momento se efectuará una gestión de los restos, residuos y basuras que conlleve su adecuada gestión y en su caso la entrega a gestores autorizados conforme a la normativa vigente en esta materia. Queda prohibido el abandono de cualquier tipo de residuos o materiales procedentes de la actividad.

e) Protección de las aguas. Desde CHD se considera necesario señalar la importancia que tiene el mantenimiento de los cauces y sus riberas en estado natural, así como del resto de elementos que integran el dominio público hidráulico. La rectificación y modificación de los cauces (aunque se trate de cauces temporales), provocaría impactos de importancia. Por lo anteriormente expuesto, se informa desfavorablemente la intercepción de cauces públicos o la modificación de los mismos en cualquiera de sus dimensiones espaciales, así como la eliminación de aquellos que en la actualidad actúen como drenajes en la zona de actuación. Por lo tanto, la ampliación de regadío se deberá definir estableciendo las medidas necesarias para asegurar el trazado original de los cauces, tanto en su dimensión longitudinal como en su sección.

En todas las actuaciones a realizar se respetarán las servidumbres legales y, en particular, la servidumbre de uso público de 5 m en cada margen establecida en los artículos 6 y 7 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en su redacción dada por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero. A este respecto, se deberá dejar completamente libre de cualquier obra que se vaya a realizar dicha zona de servidumbre.

Para la localización de los bienes que integran el dominio público puede acudirse a la cartografía oficial del Ministerio para la Transición Ecológica, en el apartado Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) – Inventario de Presas y Embalses, o en la página www.mirame.chduero.es de la Confederación Hidrográfica del Duero, sin que las mismas puedan entenderse como un catálogo cerrado de cauces, ya que en cualquier caso habrá de estarse al concepto de cauce y de otros elementos del dominio público hidráulico que recogen los artículos mencionados.

En cualquier caso, con carácter previo a la realización de cualquier obra o actuación que pueda afectar a dominio público hidráulico y/o a zona de policía, deberá obtenerse la correspondiente autorización de esta Confederación Hidrográfica.

Con carácter general se informa desfavorablemente la intercepción de cauces públicos o la modificación de estos en cualquiera de sus dimensiones espaciales. En todas las actuaciones a realizar se respetarán las servidumbres legales y, en particular, la servidumbre de uso público de 5 m en cada margen establecida en los artículos 6 y 7 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH), aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en su redacción dada por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero. A este respecto, se deberá dejar completamente libre de cualquier obra que se vaya a realizar dicha zona de servidumbre.

Según las comprobaciones realizadas en la base de datos de este Organismo de cuenca, consta que se ha solicitado por parte de los promotores del proyecto, con fecha de 06 de noviembre de 2024, una modificación de características de concesión de aguas públicas, incoándose el expediente MC-0207/2024. Dicha solicitud, que se encuentra en fase de tramitación, tiene por objeto los fines establecidos en la documentación aportada.

Para prevenir o atenuar los efectos negativos de la sobreexplotación de un acuífero (descenso excesivo del nivel) se debería promover el uso eficiente del agua, aplicando medidas destinadas a regular el consumo en las distintas épocas del año (temporada seca, temporada de lluvias).

Deberán realizarse operaciones periódicas de revisión y mantenimiento de las infraestructuras de riego para evitar las pérdidas de agua generadas por el desgaste y envejecimiento de los elementos integrantes de la red de riego.

En cuanto al posible alumbramiento de aguas subterráneas, se atenderá a lo dispuesto en los artículos 16 y 316.c del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Puesto que la ampliación de la superficie de riego objeto de informe puede implicar una intensificación en la actividad agrícola, que puede suponer un aumento en el uso de fertilizantes y otros compuestos, existe riesgo de contaminación de las aguas (tanto superficiales como subterráneas) por presencia de nutrientes y, posiblemente, fitosanitarios. Por lo tanto, se deberán tomar todas las precauciones que se consideren oportunas para asegurar que no se produzca un enriquecimiento en nutrientes ni plaguicidas en las aguas subterráneas y/o en las aguas superficiales. Se deberán plantear medidas preventivas y correctoras específicas para minimizar este impacto.

f) Vertidos. En caso de llevarse a cabo algún tipo de movimientos de tierra, se deberán establecer las medidas necesarias para la retención de sólidos previa a la evacuación de las aguas de escorrentía superficial, así como otras posibles medidas para reducir al mínimo el riesgo de contaminación de las aguas superficiales. No obstante, en el caso de que, finalmente, se produjera vertido sobre algún elemento del dominio público hidráulico (aguas superficiales o subterráneas), previamente se deberá disponer de la correspondiente autorización de vertido de esta Confederación Hidrográfica, según lo establecido en el artículo 245 y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar que, en ningún caso, se produzcan vertidos de aceites, combustibles, lubricantes, u otras sustancias similares al terreno o a los cursos de agua; sin perjuicio de lo cual se recomienda la elaboración de protocolos de actuación específicos en previsión de la ocurrencia de incidentes de este tipo, para poder así actuar de la manera más rápida posible y evitar la contaminación de las aguas superficiales y/o subterráneas. Se comprueba que parte de la superficie de riego se sitúa sobre materiales detríticos del cuaternario de muy alta permeabilidad, por lo que existe riesgo de afección a las aguas subterráneas.

Por lo tanto, para evitar el riesgo potencial de contaminación de las aguas, la zona de mantenimiento de la maquinaria deberá estar fuera del dominio público hidráulico y, en la medida de lo posible, de la zona de policía de cauces y de la zona situada sobre materiales de elevada permeabilidad. Se recomienda, además, que el mantenimiento de la maquinaria se realice en una zona habilitada para ello fuera de la zona de obras.

g) Protección del paisaje. Se restaurará íntegramente todos los terrenos de la ZEC que actualmente se encuentran ocupados por usos agrícolas. Para ello:

- Preparación del terreno: se procederá a la nivelación de los terrenos, eliminando surcos, roderas y otras alteraciones derivadas del uso agrícola previo.

- Recolección de semillas: se recolectarán semillas de especies vegetales propias de los HIC presentes en la ZEC, localizadas en áreas colindantes a los terrenos objeto de restauración.

- Semillado: se realizará el semillado de los terrenos afectados empleando las semillas recolectadas, de acuerdo con criterios técnicos que aseguren una correcta implantación de la vegetación natural.

En ningún caso se utilizarán especies exóticas o invasoras, estando prohibido el uso de cualquier especie de flora incluida dentro del Catálogo Español de Especies Invasoras de Flora (Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras – Flora (miteco.gob.es)).

Debe respetarse la vía pecuaria presente en el ámbito del proyecto, manteniendo su integridad y trazado y garantizado en todo momento el tránsito ganadero y otros usos pecuarios y compatibles, conforme a lo establecido en la Ley 3/1995, de 23 de marzo de Vías pecuarias.

h) Protección de la fauna. Si durante la realización de las actividades o durante la fase de funcionamiento se detectara la presencia de nidos de especies catalogadas, se pondrá en contacto por los Agentes Medio Ambientales para comunicar dicha circunstancia.

Durante la vida útil de la explotación de los sondeos:

I. Se aislará adecuadamente los cuadros electrógenos del sistema de bombeo, con el fin de minimizar las emisiones ruidosas que puedan afectar a la avifauna.

II. En todo momento, se mantendrá cubierta la boca del sondeo para evitar la caída accidental de fauna silvestre en el área de trabajo.

III. Se mantendrá en perfecto estado y adecuadamente dirigidos los elementos del sistema de riego para evitar encharcamientos o riegos no deseados sobre los terrenos colindantes u otras infraestructuras públicas.

i) Prevención de incendios. En la ejecución de las actividades contenidas en este proyecto, deberán cumplirse las condiciones prescritas en la Orden vigente por la que se regula el uso del fuego y se establecen medidas preventivas para la lucha contra los incendios forestales en Castilla y León. Se prestará especial atención a las actividades permitidas o limitadas y a las medidas fijadas para el uso de maquinaria, contempladas todas en la citada Orden.

j) Protección del patrimonio cultural. se recuerda el artículo 38.3 de la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León señala que, si en el curso de la ejecución del proyecto aparecieran restos históricos, arqueológicos o paleontológicos, deberá ponerse tal circunstancia en conocimiento de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de Valladolid, a fin de dictar las normas de actuación que procedan.

k) Uso de maquinaria. La maquinaria que se utilice en las instalaciones o estén asociadas a la actividad, han de estar sometidas a un correcto mantenimiento preventivo conforme a las instrucciones del fabricante y normativa vigente, con objeto de minimizar las emisiones procedentes de la combustión, ruidos, vertidos de sustancias contaminantes, tanto inherentes al funcionamiento de estas como accidentales.

l) Protección frente a riesgos de accidentes graves o catástrofes. Ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo, deben incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente.

Si alguna de las actuaciones derivadas de la modificación pudiera potencialmente aumentar el riesgo sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, debería hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.

m) Afecciones ambientales sobrevenidas. Cualquier accidente o incidente que se produzca durante la explotación del proyecto con posible incidencia medioambiental, deberá comunicarse inmediatamente al órgano sustantivo y al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid y, en el caso de que afecte al dominio público hidráulico, será puesto en conocimiento del Organismo de cuenca.

Puesto que la ampliación de la superficie de riego objeto de informe puede implicar una intensificación en la actividad agrícola, que puede suponer un aumento en el uso de fertilizantes y otros compuestos, existe riesgo de contaminación de las aguas (tanto superficiales como subterráneas) por presencia de nutrientes y, posiblemente, fitosanitarios. Por lo tanto, se deberán tomar todas las precauciones que se consideren oportunas para asegurar que no se produzca un enriquecimiento en nutrientes ni plaguicidas en las aguas subterráneas y/o en las aguas superficiales.

5.2. Seguimiento y vigilancia. Corresponde al órgano sustantivo el seguimiento y vigilancia del cumplimiento del informe de impacto ambiental. Sin perjuicio de ello, el órgano ambiental podrá recabar información de aquél al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado del presente informe de impacto ambiental.

5.3. Autorización del proyecto y publicidad. Conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el órgano sustantivo deberá tener en cuenta en el procedimiento de autorización del proyecto, las conclusiones del presente informe de impacto ambiental, así como las condiciones ambientales establecidas en el mismo.

Asimismo, deberá remitir al Boletín Oficial de Castilla y León, en el plazo de diez días desde que se adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, un extracto del contenido de dicha decisión y publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al boletín oficial donde se publicó el informe de impacto ambiental.

5.4. Modificaciones. En caso de modificar el proyecto original, por ejemplo, en caso de que se instale o amplíe un sistema de riego, canalizaciones o cambie el suministro eléctrico, se deberá presentar un nuevo proyecto para la evaluación de sus afecciones. Además, no se realizará ningún tipo de obra auxiliar que el proyecto no contemple y que requiera una evaluación de afecciones previa según la legislación vigente (líneas eléctricas, nuevos accesos, cerramientos, etc.).

Cualquier variación en los parámetros o definición de las actuaciones proyectadas que pudiera producirse con posterioridad a este informe, deberá ser notificada previamente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, que prestará su conformidad si procede, sin perjuicio de la tramitación de las licencias o permisos que, en su caso, correspondan. Se consideran exentas de esta notificación, a efectos ambientales, las modificaciones que se deriven de la aplicación de las medidas protectoras de este informe.

5.5. Vigencia del informe de impacto ambiental. Conforme a lo establecido en el artículo 47.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, este informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios, si en el plazo de cuatro años desde su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera procedido a la autorización del proyecto.

5.6. Objeto de recurso. De conformidad a lo establecido en el artículo 47.5 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.

Valladolid, 5 de noviembre de 2026.

La Delegada Territorial,
Fdo.: Raquel Alonso Hernández

CV: BOCYL-D-13112026-220-28